

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Das Disposições Finais e Transitórias (arts. 35 a 47 da Lei nº 12.527/2011)

A última aula deste curso é a que tem o pior custo-benefício. Olhando o quadro abaixo, que traz a compilação das questões cadastradas em nosso sistema, podemos ver que sua incidência é de menos de 1%:

Assunto	% de questões
Disposições Gerais (arts. 1º a 5º)	25,20%
Das Restrições de Acesso à Informação (arts. 21 a 31)	24,07%
Do Procedimento de Acesso à Informação (arts. 10 a 20)	18,47%
Do Acesso a Informações e da sua Divulgação (arts. 6º a 9º)	15,76%
Tópicos Mesclados da Lei nº 12.527/2011	12,43%
Das Responsabilidades (arts. 32 a 34)	3,39%
Disposições Finais e Transitórias (arts. 35 a 47)	0,68%

De todas as questões que temos, a maioria cobra ou o **§ 1º do artigo 35** ou o **caput do artigo 39**. Portanto, foquem mais nesses dispositivos, pois os outros têm um péssimo custo-benefício. Considerando o panorama apresentado, iremos abordar apenas esses 2 (dois) dispositivos. Seu tempo é precioso e sabemos muito bem disso!

Pois bem, o § 1º traz do artigo 35 da Lei nº 12.527/2011 traz as competências da Comissão Mista de Reavaliação de Informações. Veja:

Art. 35. (VETADO).

§ 1º É instituída a **Comissão Mista de Reavaliação de Informações**, que **decidirá, no âmbito da administração pública federal, sobre o tratamento e a classificação de informações sigilosas e terá competência para:**

I - requisitar da autoridade que classificar informação como ULTRASSECRETA e SECRETA esclarecimento ou conteúdo, parcial ou integral da informação;

II - rever a classificação de informações ULTRASSECRETAS e SECRETAS, de ofício ou mediante provocação de pessoa interessada, observado o disposto no art. 7º e demais dispositivos desta Lei; e

III - prorrogar o prazo de sigilo de informação classificada como ULTRASSECRETA, sempre por prazo determinado, enquanto o seu acesso ou divulgação puder ocasionar ameaça externa à soberania nacional ou à integridade do território nacional ou grave risco às relações internacionais do País, observado o prazo previsto no § 1º do art. 24.

Na aula do Capítulo "Do Procedimento de Acesso à Informação (arts. 10 a 20 da Lei nº 12.527/2011)", vimos também que a Comissão Mista de Reavaliação de Informações é a última "instância" para **recorrer** quando houver o indeferimento de:

- acesso a **INFORMAÇÕES**; ou
- acesso às **RAZÕES DA NEGATIVA** do acesso.
- de pedido de **DESCCLASSIFICAÇÃO** de informação

Por outro lado, o caput do artigo 39 da LAI dispõe sobre o prazo para que os órgãos e entidades públicas reavaliem a classificação das informações **ULTRASSECRETAS** e **SECRETAS**, que é **2 (dois) anos**, contado do termo inicial de vigência desta Lei.

*Art. 39. Os órgãos e entidades públicas deverão proceder à **reavaliação** das informações classificadas como **ultrassecretas** e **secretas** no prazo máximo de **2 (dois) anos**, contado do termo inicial de vigência desta Lei.*

Na prática, esse dispositivo já perdeu o sentido, pois já se passou muito tempo desde a publicação desta Lei (2011).

Para quem tiver interesse, disponibilizamos abaixo os demais dispositivos deste capítulo. Claro que cabe ao aluno analisar se vale a pena ou não se aprofundar no tema, mas recomendamos que só foquem nele se tiverem muito tempo de sobra, além de já estar dominando outros assuntos mais importantes.

Art. 35. (VETADO).

§ 1º É instituída a Comissão Mista de Reavaliação de Informações, que decidirá, no âmbito da administração pública federal, sobre o tratamento e a classificação de informações sigilosas e terá competência para:

I - requisitar da autoridade que classificar informação como ultrassecreta e secreta esclarecimento ou conteúdo, parcial ou integral da informação;

II - rever a classificação de informações ultrassecretas ou secretas, de ofício ou mediante provocação de pessoa interessada, observado o disposto no art. 7º e demais dispositivos desta Lei; e

III - prorrogar o prazo de sigilo de informação classificada como ultrassecreta, sempre por prazo determinado, enquanto o seu acesso ou divulgação puder ocasionar ameaça externa à soberania nacional ou à integridade do território nacional ou grave risco às relações internacionais do País, observado o prazo previsto no § 1º do art. 24.

§ 2º O prazo referido no inciso III é limitado a uma única renovação.

§ 3º A revisão de ofício a que se refere o inciso II do § 1º deverá ocorrer, no máximo, a cada 4 (quatro) anos, após a reavaliação prevista no art. 39, quando se tratar de documentos ultrassecretos ou secretos.

§ 4º A não deliberação sobre a revisão pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações nos prazos previstos no § 3º implicará a desclassificação automática das informações.

§ 5º Regulamento disporá sobre a composição, organização e funcionamento da Comissão Mista de Reavaliação de Informações, observado o mandato de 2 (dois) anos para seus integrantes e demais disposições desta Lei. (Regulamento)

Art. 36. O tratamento de informação sigilosa resultante de tratados, acordos ou atos internacionais atenderá às normas e recomendações constantes desses instrumentos.

Art. 37. É instituído, no âmbito do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o Núcleo de Segurança e Credenciamento (NSC), que tem por objetivos:

I - promover e propor a regulamentação do credenciamento de segurança de pessoas físicas, empresas, órgãos e entidades para tratamento de informações sigilosas; e

II - garantir a segurança de informações sigilosas, inclusive aquelas provenientes de países ou organizações internacionais com os quais a República Federativa do Brasil tenha firmado tratado, acordo, contrato ou qualquer outro ato internacional, sem prejuízo das atribuições do Ministério das Relações Exteriores e dos demais órgãos competentes.

Parágrafo único. Regulamento disporá sobre a composição, organização e funcionamento do NSC.

Art. 38. Aplica-se, no que couber, a Lei nº 9.507, de 12 de novembro de 1997, em relação à informação de pessoa, física ou jurídica, constante de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público.

Art. 39. Os órgãos e entidades públicas deverão proceder à reavaliação das informações classificadas como ultrassecretas e secretas no prazo máximo de 2 (dois) anos, contado do termo inicial de vigência desta Lei.

§ 1º A restrição de acesso a informações, em razão da reavaliação prevista no caput, deverá observar os prazos e condições previstos nesta Lei.

§ 2º No âmbito da administração pública federal, a reavaliação prevista no caput poderá ser revista, a qualquer tempo, pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações, observados os termos desta Lei.

§ 3º Enquanto não transcorrido o prazo de reavaliação previsto no caput, será mantida a classificação da informação nos termos da legislação precedente.

§ 4º As informações classificadas como secretas e ultrassecretas não reavaliadas no prazo previsto no caput serão consideradas, automaticamente, de acesso público.

Art. 40. No prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da vigência desta Lei, o dirigente máximo de cada órgão ou entidade da administração pública federal direta e indireta designará autoridade que lhe seja diretamente subordinada para, no âmbito do respectivo órgão ou entidade, exercer as seguintes atribuições:

I - assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso a informação, de forma eficiente e adequada aos objetivos desta Lei;

II - monitorar a implementação do disposto nesta Lei e apresentar relatórios periódicos sobre o seu cumprimento;

III - recomendar as medidas indispensáveis à implementação e ao aperfeiçoamento das normas e procedimentos necessários ao correto cumprimento do disposto nesta Lei; e
IV - orientar as respectivas unidades no que se refere ao cumprimento do disposto nesta Lei e seus regulamentos.

Art. 41. O Poder Executivo Federal designará órgão da administração pública federal responsável:

I - pela promoção de campanha de abrangência nacional de fomento à cultura da transparência na administração pública e conscientização do direito fundamental de acesso à informação;

II - pelo treinamento de agentes públicos no que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas à transparência na administração pública;

III - pelo monitoramento da aplicação da lei no âmbito da administração pública federal, concentrando e consolidando a publicação de informações estatísticas relacionadas no art. 30;

IV - pelo encaminhamento ao Congresso Nacional de relatório anual com informações atinentes à implementação desta Lei.

Art. 42. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de sua publicação.

Hoje finalizamos o nosso curso sobre a Lei de Acesso a Informação (Lei nº 12.527/2011). Esperamos que tenham gostado.

Qualquer dúvida, estamos aqui!

Boa sorte e bons estudos!!!

Texto: Professor(a) Equipe de Professores Tec

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
